



第 58 回 (2026 年度) 社 会 保 険 労 務 士

択 一 式 模 擬 試 験 問 題

(注 意)

- 1 係員の指示があるまで、この問題用紙を開かないこと。
- 2 解答は、別紙解答用紙によること。
- 3 解答用紙の受験番号及び氏名（フリガナ）を確認し、氏名を漢字で記入すること。
- 4 各問ごとに、正解と思うものの符号を解答用紙の所定の欄に 1 つ表示すること。
- 5 「労働者災害補償保険法」及び「雇用保険法」の問 1 から問 7 までは労働者災害補償保険法及び雇用保険法、問 8 から問 10 までは労働保険の保険料の徴収等に関する法律の問題であること。
- 6 計算を要する問題があるときは、この問題用紙の余白を計算用紙として差し支えないこと。
- 7 この問題の解答は、試験実施に関する官報公告の日（令和 8 年 4 月 10 日）に施行されている法令等によること。
- 8 この問題用紙は、63 頁あるので確認すること。
- 9 この問題用紙は、試験時間中（16 時 50 分まで）の持ち出しはできません。また、この問題用紙を破って解答等を写して持ち帰ることもできません。

【注意事項】

本試験における出題は、根拠となる法律、政令、省令、告示、通達に、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）」をはじめとする東日本大震災等に関連して制定、発出された特例措置及び新型コロナウイルス感染症に関連して制定、発出された特例措置に係るものは含まれません。

【法令等略記凡例】

本試験問題文中においては、下表左欄の法令名等を右欄に示す略称により記載しています。

法 令 等 名 称	法 令 等 略 称
労働者災害補償保険	労災保険
労働者災害補償保険法	労災保険法
労働保険の保険料の徴収等に関する法律	労働保険徴収法
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律	番号利用法
障害者の雇用の促進等に関する法律	障害者雇用促進法
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律	女性活躍推進法
高齢者の医療の確保に関する法律	高齢者医療確保法

労働基準法及び労働安全衛生法

〔問 1〕 労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、労働基準法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 労働基準法第7条では、使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないとしているが、使用者が公民権の行使を労働時間外に行うべき旨を定めても直ちに拒んだことにはならない。

イ 同居の親族のみを使用する事業には労働基準法を適用しないが、他人を1人でも使用していれば、その事業は適用事業となる。そのような場合、その同居の親族がたとえ事業場で形式上労働者として働いている体裁をとっていたとしても、一般には、実質上事業主と利益を一にしている、事業主と同一の地位にあると認められ、原則として労働基準法の労働者ではない。

ウ 労働基準法第1条第2項では、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と規定しているが、ここでいう「労働条件の基準」とは、個々の労働者の労働条件について、その全体に通じる一般的な標準をいうものである。

エ 「使用者」とは、労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、各事業において、当該義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かに加え、その事業における地位を含めて判断される。

オ 労働基準法第3条は、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを理由として雇い入れを拒むことや解雇の理由として定めることは、労働条件に関する差別取扱として、同条に違反するものとは解されないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

〔問 2〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、労働基準法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 使用者が、その使用する労働者を当該労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合には、解雇予告をすることなく、又は解雇予告手当の支払いをすることなく、即時解雇をすることができるが、当該即時解雇については使用者の恣意的な判断によることを防止する観点から、行政官庁の認定により効力が生ずるものとされている。

イ 労働基準法第18条第2項では、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。」と任意の貯蓄金管理について規定しているので、当該協定を締結しただけでは、任意の貯蓄金管理を行うことはできない。

ウ 最高裁判所の判例によると、使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生ずることはなく、通知後同条所定の30日の期間を経過したとしても、また、通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたとしても、解雇の効力は生じないと解すべきである、とされている。

エ 労働基準法第15条第1項において、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定し、この明示に関して、同条第2項では、「使用者は、同項の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。」とし、これらの規定に違反した場合には、罰則が科されることとされている。

オ 採用内定により労働契約の効力の始期を採用通知に示された採用の日とする解約権留保付労働契約が成立したものとされたのち、条例等違反の現行犯として逮捕され、起訴猶予処分を受ける程度の違法行為をしたことが判明したとして、留保解約権に基づき採用内定を取り消すことは、解約権留保の趣旨、目的に照らして社会通念上相当として是認することができず、解約権の行使は無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

〔問 3〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 最高裁判所の判例では、使用者が、従業員らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所及び業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令を発したが、従業員らが、いずれも所属労働組合の外勤・出張拒否闘争に従い、右指定された時間に会社に出勤し、内勤の場合における各人の分担に応じ内勤業務に従事し、右業務命令に対応する労務を提供しなかった等の場合であっても、右従業員らは債務の本旨に従った労務の提供をしたものといえ、使用者は、その時間に対応する賃金の支払義務を負うとされている。
- B 最高裁判所の判例では、賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項但書によって除外される場合にあらなくても、その行使の時期、方法、金額からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないとされている。

- C 最高裁判所の判例では、会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、労働基準法3条、16条、24条及び民法90条に違反しないとされている。
- D 最高裁判所の判例では、就業規則の「賞与は決算期毎の業績により各決算期につき一回支給する。」との定めが「賞与は決算期毎の業績により支給日に在籍している者に対し各決算期につき一回支給する。」と改訂された場合において、この改訂前から、支給日に在籍している者に対してのみその決算期を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、改訂は単にこの慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するときは、賞与の支給日前に退職した者は当該賞与の受給権を有しないとされている。
- E 最高裁判所の判例では、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者にその限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならないとされている。

〔問 4〕 労働基準法に規定する労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所（院内等）において研鑽を行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となり、所定労働時間外に行う医師の研鑽も職務能力の向上を目指すものであれば同様に労働時間となる。
- B 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、変形期間における所定労働時間の合計を「(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7」によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内としなければならないということである。

- C 使用者Aと「所定労働時間4時間」を内容とする労働契約を締結している労働者が、A事業場における所定労働日と同一の日について、使用者Bと新たに「所定労働時間4時間」を内容とする労働契約を締結し、A事業場で5時間労働して、その後B事業場で4時間労働した場合、B事業場での労働した時間のうち1時間が法定時間外労働となる。
- D 労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」に該当するか否かについて、単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこととされているので、大規模なコール対応は該当しない。
- E 労働基準法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定しているが、これは、労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものである。

〔問 5〕 労働基準法に規定する労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 労働基準法第35条第2項は、「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の上休日を与える使用者については適用しない。」と定めるだけであり、4週4休日について具体的な定めをすることを法律は要求していない。
- B 労働基準法第37条第3項に規定するいわゆる代替休暇は使用者が与えるものであるが、実際に取得するか否かは労働者の判断によるものであるため、使用者による一方的な変更等は認められず、取得日の決定等は当然労働者の意向を踏まえたものとなる。
- C 当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働基準法第32条の2に規定する1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出なければならないが、当該届出をしない場合であっても、当該協定によるいわゆる免罰効果は有効に発生するとされている。

D 労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制を採用した場合において、清算期間が3か月であるときは、当該清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間において40時間を超えて労働させることができることから、当該清算期間において1週間ごとに区分した期間や1か月ごとに区分した各期間における1週間当たりの平均した労働時間には特段の上限は設けられていない。

E 労働基準法第41条は同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定は適用が排除されるものではなく、したがって、同条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、同法第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。

〔問 6〕 労働基準法に規定する就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働基準法第9章は、常時10人以上の労働者を使用する使用者の就業規則の作成、変更及び届出の義務（同法第89条）、就業規則の作成（変更）手続としての労働者の団体的意見の聴取義務（同法第90条）及び就業規則で定める減給の制裁規定の制限（同法第91条）について規定するとともに、さらに就業規則と法令及び労働協約との関係（同法第92条）及び労働契約と就業規則との関係（同法第93条）について規定している。

B 一賃金支払期における賃金総額が42万円である場合において、当該賃金が欠勤により38万円に減額されたとき、減給の制裁の規定により減給することができる額は、4万2,000円が限度となる。

C 使用者は、退職手当の定めをする場合においては、所定の事項を就業規則に記載しなければならない。この「退職手当」とは、その支給形態が退職一時金であるか、退職年金であるかを問わないが、中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金制度等の社外積立型退職手当制度を利用して退職手当制度を設けている場合は、この退職手当には含まれない。

- D 就業規則はその事業場における具体的な労働条件を定めなければならないものである。例えば労働時間については「1日8時間とする」というような規定だけでは労働基準法第89条第1号の要件を充さないものであるから、労働協約に就業規則の所要記載事項が織り込まれている場合において、労働協約との重複記載を省略し、労働協約における条項を就業規則の中に設けたとしても、就業規則の作成義務を果たしたとは言えない。
- E 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができ、この命令は、具体的には、所轄労働基準監督署長が口頭又は文書により行うものとされている。

〔問 7〕 労働基準法に規定する年次有給休暇等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 令和7年4月1日に入社し、勤務を開始することになっていたが、同年6月30日まで自宅待機とされた労働者が、同年7月1日から9月30日まで欠勤することなく勤務した場合、同年10月1日に10労働日の有給休暇が付与される。なお、当該労働者の1週間の所定労働時間は40時間である。
- B 使用者は、同一会社の本店において3年間継続勤務した労働者を支店へ転勤させた場合は、当該支店での勤務期間が6か月以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことができる。
- C 労働基準法第39条第7項に規定する「有給休暇の日数が10労働日以上である労働者」には、同条第3項の比例付与の対象となる労働者であって、前年度繰越分の有給休暇と当年度付与分の有給休暇とを合算して初めて10労働日以上となる者も含まれる。
- D 労働基準法第39条の「労働日」は、1勤務を1労働日とすべきもので、一昼夜交替制の場合においても、1勤務を1労働日として取り扱わなければならない。
- E 6か月経過日以後の1年間において出勤率が8割に満たない場合は、新たな年次有給休暇の権利は発生せず、既に「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たし10労働日の休暇権を取得した者も、次年度においてこの要件を満たすことができないときはその翌年度には休暇権が全く存在しないこととなる。

〔問 8〕 労働安全衛生法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」と規定する労働安全衛生法第3条第2項における「建設物を建設する者」とは、実際に建設物を建設する事業者を指している。

イ 労働安全衛生法第103条第1項では、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類（次項及び第3項の帳簿を除く。）を、5年間保存しなければならない。」と記録の保存について規定しているが、この保存期間は、当分の間、3年間とされている。

ウ 労働安全衛生法第31条の4「違法な指示の禁止」の規定は、当該指示を行なった者が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為が行われることを認識して当該指示を行なった場合に適用されるものであり、指示の内容が一般的であって、請負人がその指示に従ったとしても労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反することなく当該指示の目的を果たせる場合において、結果として請負人が命令違反を行なったようなときについては、その適用はない。

エ 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

オ 事業者は、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。

A （アとイ）

B （アとエ）

C （イとウ）

D （ウとオ）

E （エとオ）

〔問 9〕 建設業の事業場に適用される労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 建設業の事業場の事業者は、鉱物の粉じんを著しく発散する屋外作業場においては、作業環境測定を行う必要はない。
- B 特定元方事業者は、その労働者である作業従事者（当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該特定元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。）及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行わなければならないが、当該作業間の連絡及び調整については、毎作業日に少なくとも1回、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。
- C 事業者は、ずい道等の建設等の仕事（長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事及びずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。）を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
- D 建設業の事業場の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。）に対し、所定の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- E 建設業の事業場の事業者は、常時100人以上の労働者を使用する場合には、当該事業場に総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は労働安全衛生法第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、所定の業務を統括管理させなければならない。

〔問 10〕 労働安全衛生法に規定する健康の保持増進のための措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、以下において「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導」とは、労働安全衛生法第66条の8の4に規定する面接指導をいうものとする。

- A 事業者が産業医等に提供する労働者の健康管理等を行うために必要な情報のうち、「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間（以下「時間外・休日労働時間」という。）（高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間）が1か月当たり80時間を超えた労働者の氏名、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報」があるが、該当する労働者がいない場合においては、産業医に情報を提供する必要はない。
- B 事業者は、中高年齢者その他健康障害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて健康診断又は面接指導を行うように努めなければならない。
- C 作業環境測定の実施が義務づけられる作業場において、複数の事業者を使用される労働者が混在して業務を行っている場合であって、一の事業者が作業環境測定を行ったとしても、他の事業者について、作業環境測定を行う義務を免れるものではなく、作業環境測定を行わない場合には、労働安全衛生法違反とされる。
- D 事業者は、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導を実施した場合、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。）の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないこととされている。
- E 高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導の費用は、労働安全衛生法において、事業者面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担する必要があるが、また、当該面接指導は、事業の遂行に当たり、当然実施されなければならない性格のものであることから、その実施に要する時間は健康管理時間に含まれるものとされている。

労働者災害補償保険法

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)

〔問 1〕 業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 鉄道会社の乗客掛であるSは、T駅発N駅行の列車に乗車し、折り返しのT駅行の列車に乗車することとなっていた。Sは、N駅にて帰着点呼をうけたのち、指定の宿泊所に赴き、同僚数名とともに飲酒、雑談ののち就寝した。起床後、Sは宿泊所に食事の設備がないので、食事をとるため同所から道路に通ずる石段を降りていったところ、転倒し頭部を受傷し、翌日夜くも膜下出血により死亡した。当該死亡は業務災害と認められない。なお、医証によれば、被災者は、先天又は既往の脳疾患ないし心臓疾患はなかった。

イ K炭鉱業所の建設部長Xは、建築現場の巡回中に、大工Yが作業に手抜きをしていることを発見したので、これを指摘し、Yにやり直しを要求した。この工事の手抜きについては、すでに以前にも一度注意を促したことがあり、今回が二度目であったので、厳重に戒告したところ、Yはその非を改めようとしなくて反抗的態度で抗弁したので口論となり、Yは不意に手近の建築用の角材を手にしてXに打ってかかった。Xはこれに対し何ら抵抗しないで負傷した。当該負傷は業務災害と認められる。

ウ N樹脂(株)の労働者Mは、オートバイで出勤し、工場の中門守衛所でタイムカードに記入のうえ、再びオートバイにて自転車置場に向う途中、同工場構内の市道において、同工場の製品を積載した台車をけん引中のフォークリフトと側面衝突をし、左前額部挫創等の災害を受けた場合、業務上の負傷となる。なお、市道は、同工場が既設の工場施設を順次拡張していった結果、工場構内を市道が通ずることとなったもので、市道の管理(一般市民の通行の用には供しているが、自転車・オートバイ等の通行については、守衛が制限している。)は、N事業場が行っている。

エ 被災者Fは同僚Rとともに、社命により、同社経営の伐木作業労務者に対する賃金支払及び伐木、原木の寸検（検査）用務をもって、会社備付けのスクーターをRが運転し、Fが便乗して出発した。途中で、FはRに運転させてくれとせがみ、Rは疲労もあってFの申し出に従って交替した。Fは無免許であったうえ、道路の凹凸がはげしく、自転車に追突したため反射的にハンドルを切ったところ対向のトラックと衝突して転倒、死亡した。当該死亡は業務災害と認められる。

オ 日雇労働者Wは、道路整理工事に雇われ、土砂運搬等の仕事に従事していたが、1日の作業が終了したので、器具の返還及び賃金受領のため現場責任者から帰所を命ぜられ、人員点呼、器具の点検を受けた後、誰を指揮者と定めることなく、Wを含めた男女労働者17名が一同となって事業場事務所向かって歩きだしたが、当日は酷暑であり、村道を歩くより山陰になった鉄道線路上を歩いた方が涼しくもあり、距離的にも近いので、全員が線路上を歩いていたが、途中鉄橋にさしかかった際、最後部を歩行中のWは誤って川に転落溺死した。順路としては、現場から村道を経て国道を行くのが通常であるが、作業の現場自体が線路の一部をはさんでおり、また付近の住民も常時線路上を通行していた。当該死亡は業務災害と認められる。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

〔問 2〕 遺族補償年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することとなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払とみなされる。

- B 遺族補償年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として当該遺族補償年金が支払われたときは、その支払われた遺族補償年金は、その後に支払うべき当該遺族補償年金の内払とみなすことができる。
- C 遺族補償年金前払一時金の請求は、遺族補償年金の請求と同時にに行わなければならない。ただし、遺族補償年金を受ける権利を行使することができる時から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても遺族補償年金前払一時金を請求することができる。
- D 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、給付基礎日額の算定事由発生日における法定利率に遺族補償年金前払一時金が支給された月後最初の遺族補償年金の支払期月からの経過した年数を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止される。
- E 遺族補償年金を受けている労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にある子は、20歳に達したとき、当該遺族補償年金を受ける権利が消滅する。

〔問 3〕 保険給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 複数業務要因災害とは、複数事業労働者（これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。）の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡をいい、「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡の間に因果関係が認められることをいう。
- B 業務上負傷し、若しくは疾病にかかった労働者又はその従事する2以上の事業の業務を要因として負傷し、若しくは疾病にかかった複数事業労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金又は複数事業労働者傷病年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

- C 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合は、療養の給付に代えて療養の費用が支給されるが、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とは、当該地区に指定病院等がない場合とか、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の設備がなされていない場合等が該当する。
- D 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない場合でなければ支給されないが、療養のため労働することができないとは、負傷直前と同一の労働ができないという意味である。
- E 葬祭料の額の算定の基礎となる給付基礎日額について、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を適用する場合、支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該労働者の8月1日における年齢の属する年齢階層に係る額によることとされている。

〔問 4〕 保険給付等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 所定の終業時刻が18時である事業場に使用される労働者が、令和8年4月1日に業務につき、同日の19時40分に業務上の事由により負傷したため同日の業務を終了した。翌日と翌々日は通院のため休業したが、同月4日と5日は出勤をし、同月6日以後引き続き当該負傷により30日間休業をした。この場合、休業補償給付は同月6日から30日分が支給される。なお、同月10日、17日、24日及び29日は公休日であった。
- B 保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

- C 年金たる保険給付の受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第22条第1項の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができることを除き、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、所定の事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- D 療養補償給付としての療養の給付の範囲には、居宅における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う介護は、療養の給付の範囲として掲げられていない。
- E 障害年金の受給権者が死亡した場合において、障害年金差額一時金及び遺族給付の支給要件を満たすときは、同一の遺族がどちらの保険給付の支給も受けることになる。

〔問 5〕 特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者が、自宅から50メートル離れた駐車場に当該業務に使用するワゴン車を駐車している場合、その自宅と駐車場との間の往復の実態を明確に区別できるので、その間の移動について通勤災害に関する労災保険の適用を受けるものとされている。
- B 海外派遣者の特別加入は、労働者を海外に派遣する際に加入申請を行うので、新たに日本国内から派遣される場合にのみ認められ、既に日本国内から外国に派遣されて事業に従事している労働者は特別加入させることはできない。
- C 労災保険法第35条第1項が定める特定作業従事者の特別加入（以下「特定作業従事者の特別加入」という。）の対象となる家事支援従事者の作業である家事として炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為が掲げられているが、児童の日常生活上の世話及び必要な保護には、児童の送迎は含まれない。

D 建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、上記営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、上記営業等の事業について、当該事業主が労災保険法34条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできないが、上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、建設等の現場における適用状況によっては、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることができることもあるというべきであるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

E 労災保険法第34条第1項が定める中小事業主等の特別加入（以下「中小事業主等の特別加入」という。）の対象となる常時300人、100人又は50人以下の労働者を使用する事業主には、通年1人の労働者を使用する事業主はもちろんのこと、労働者の通年雇用を行わない事業主であっても、年間において相当期間にわたり労働者を使用することを常態とするものも含まれる。

〔問 6〕 給付基礎日額が10,000円である労働者が業務災害に遭い、保険給付が支給されるとき、その支給額が最も高くなるのは、次の記述のうちどれか。

- A 当該労働者について療養のため労働することができないために賃金を受けない日が80日である場合の休業補償給付。
- B 当該労働者が死亡したことにより支給される葬祭料。
- C 常時介護を要する状態となり、常時受けている労働者が介護に要する費用を毎月300,000円支出し、それが4か月続いた場合の介護補償給付。
- D 業務上の負傷又は疾病が療養により治癒したときに、身体に障害等級第14級の障害が残った場合に支給される障害補償給付。
- E 労働者の死亡によりその妻（58歳）だけが遺族補償年金の受給権者となり、給付基礎日額の925日分の支給を受けた後にその受給権が消滅した場合に支給される遺族補償一時金。

〔問 7〕 労災保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく、行政庁の報告命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができるが、当該事由を理由として、保険給付の支給を停止することはできない。
- B 労災保険法第31条第1項においては、政府は、事業主が労働保険徴収法の規定による概算保険料のうち一般保険料を納付しない期間（督促状に指定する期限後の期間に限る。）中に生じた事故について保険給付（所定の保険給付を除く。）を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、当該保険給付に要した費用に相当する金額を事業主から徴収することができる旨定めている。
- C 厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（令和5年9月1日付け基発0901第2号）によると、上司等から必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた場合は、心理的負荷の強度が「強」とされる。
- D 個人経営の農林水産業のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業は、法律上当然に労災保険の適用を受ける強制適用事業であるが、当該使用する労働者数が5人未満であるときも、強制適用事業となることがある。
- E 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、この保険給付を受け、又は受けようとする者には、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者が含まれる。

〔問 8〕 労働保険の保険関係等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 雇用保険暫定任意適用事業を開始した事業主は、所定の事項を記載した事業開始届を提出しなければならないが、当該事業について任意加入する場合は、所定の事項を記載した任意加入の申請書を提出しなければならない。
- B 労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち労働保険徴収法第7条に規定する有期事業の一括が行われている建設の事業又は同法第8条第1項に規定する請負関係の一括が行われている建設の事業に限られる。
- C 労働保険徴収法における一元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の2つを単に総称して便宜上同時に処理する事業をいうものである。
- D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人及び下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人を元請負人とみなすことができる。
- E 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括において、その対象となる下請負人の請負に係る事業は、当該事業における概算保険料に相当する額が160万円以下であるか、又は請負金額（消費税等相当額を除く。）が1億8,000万円以下であるものに限られる。

〔問 9〕 督促及び滞納処分並びに延滞金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 適用事業の事業主が納期限が令和8年10月31日である保険料を滞納し、指定期限を同年11月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが同年の12月31日である場合は、原則として令和8年11月1日から同年12月30日までの日数について、年2.8パーセントの割合によって延滞金が計算される。
- B 事業主が概算保険料を法定の納期限までに完納しない場合、督促が行われるので、納付すべき額の一部でも納付していなければ、当該概算保険料の納付について督促が行われる。

- C 労働保険徴収法第27条第1項の規定による督促を受けていない場合には、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しないときであっても、政府による滞納処分は行われない。
- D 延滞金は、労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときには、徴収しないこととされている。
- E 概算保険料又は確定保険料を所定の納期限までに納付しなかった場合であっても、政府による認定決定の通知を受けない限り、その納付について督促されることはない。

〔問 10〕 労働保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に保険料率を乗じて得た額であるが、労災保険に係る保険関係が成立している数次の請負による事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、請負金額に、事業の種類に応じ厚生労働省令で定める率（労務費率）を乗じて得た額が賃金総額とされる。
- B 賃金総額を正確に算定することが困難な事業において、賃金総額の特例の適用を受けようとする場合には、賃金総額特例適用届を概算保険料申告書に添えて、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- C 一般保険料の算定において、農林水産の事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として、厚生労働大臣が指定する牛馬育成、酪農、養蚕、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業及び雇用保険法第6条第6号に規定する船員が雇用される事業の雇用保険率は、一般の事業と同様の率とされており、令和8年度においては1000分の13.5とされている。
- D 第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、長期にわたり、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

E 労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去３年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めることとされていることから、原則として３年ごとに改定することとされている。

雇 用 保 険 法

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。)

〔問 1〕 被保険者等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 64歳のときに適用事業所に雇用された労働者が適用除外事由に該当したため被保険者とされていなかったが、当該適用事業所において引き続き雇用された後、66歳のときに適用除外事由に該当しなくなった場合は、高年齢被保険者となる。

イ 事業主は、労働者を雇い入れた場合において、その者が一般被保険者となるときに限らず、短期雇用特例被保険者又は高年齢被保険者となるときも、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

ウ 教育訓練休暇を開始した一般被保険者は、雇用保険法第60条の3第1項に規定する休暇開始日（以下「休暇開始日」という。）の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書（様式第10号の2の2）に所定の書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

エ ワーキング・ホリデー制度による入国者は、適用事業所に雇用された場合であっても、被保険者とならない。

オ 適用事業所Aに30日間派遣された派遣労働者が引き続き適用事業所Bに20日間派遣されたとしても同一の適用事業所に継続して31日以上派遣されたのではないので、当該派遣労働者は被保険者とならない。

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A （アとオ） | B （イとウ） | C （イとエ） |
| D （ウとオ） | E （エとア） | |

〔問 2〕 基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、本問において、「算定対象期間」とは、「雇用保険法第13条第1項に規定する算定対象期間」のことであり、「被保険者期間」とは、「雇用保険法第14条第1項に規定する被保険者期間」のことであり、「受給資格者」とは、「雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者」のことであり、「賃金日額」とは、「雇用保険法第17条第1項に規定する賃金日額」のことである。

- A X事業所に引き続き2年間被保険者として雇用された後に離職し、受給資格を取得したが、最初の失業の認定日の前に、当該離職から1カ月後にW事業所に被保険者として雇用された。その後、W事業所を離職したときは、X事業所での被保険者であった期間を含めて被保険者期間を算定することができる。
- B 基本手当の所定給付日数の延長制度として、公共職業訓練等を受講する場合の給付延長（訓練延長給付）、災害等の場合の給付延長（個別延長給付）、広域職業紹介適格者の認定を受けた者に対する給付延長（広域延長給付）及び全国的に失業の状況が著しく悪化した場合における給付延長（全国延長給付）のほかに、暫定的に雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者に対する給付延長（地域延長給付）及び緊急事態による雇用の状況が著しく不安定となった場合における給付延長（雇用延長給付）が設けられている。
- C 令和8年4月1日に被保険者資格を取得し、同年5月31日に当該被保険者資格を喪失した場合において、当該被保険者であった期間のうち土曜日及び日曜日以外の日は賃金の支払を受けていた。当該期間は1.5カ月として被保険者期間に算入される。
- D 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数分の基本手当の支給についてはその額が減額されることがあるが、自己の労働によって得た収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額以下である場合には、基本手当の額が減額されることはない。

E 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金であっても3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、賃金日額の算定から除かれる。例えば、3カ月を超える期間ごとに支払われることが客観的に定められている賃金であっても、事業主のやむを得ない事情のため例外的に分割支給され、3カ月以内の間隔で支払われることとなったものは、賃金日額の算定基礎に含まれることとなる。

〔問 3〕 就職促進給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 就職促進給付は、就業促進手当、移転費及び求職活動支援費から成る。
- B 求職活動支援費には、広域求職活動費、短期訓練受講費及び求職活動関係役務利用費の3種類がある。
- C 所定給付日数が240日である受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が180日のときと210日のときで、支給される再就職手当の額の算定に係る率は異ならない。
- D 短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合（雇用保険法第21条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。）に、厚生労働大臣の定める基準に従って、支給するものとされているが、教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは支給されない。
- E 身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときに、所定の要件を満たしていれば、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

〔問 4〕 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問において、「基準日」とは、「教育訓練を開始した日」のことである。

- A 教育訓練給付金に係る適用対象期間の延長は最大で20年まで可能であるが、教育訓練支援給付金については、適用対象期間の延長を行った場合においても、一般被保険者でなくなった日から4年以内に専門実践教育訓練を開始しない場合は、支給対象とならない。
- B 雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間とは、同条第2項但し書の場合を除き、基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者（日雇労働被保険者を除き、高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者を含む。以下同じ。）として雇用された期間をいい、また、当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間とし、基本手当等の支給の有無は、支給要件期間の通算には影響しない。
- C 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者のみをその対象としたものではなく、教育訓練休暇を取得する高年齢被保険者に対しても支給される。
- D 特定一般教育訓練を受講中の支給対象者が受講中に離職により被保険者資格を喪失した場合であっても、特定一般教育訓練開始日において支給要件期間が3年又は1年（当分の間、初回のみ）以上ある者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合、特定一般教育訓練給付金の支給の対象となる。
- E 雇用保険法施行規則第101条の2の8第2項に規定する支給限度期間とは、基準日から10年を経過する日までの一の期間をいうが、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日（以下本肢において「2回目以降基準日」という。）がある場合には当該2回目以降基準日から10年を経過する日までの一の期間は除かれる。

〔問 5〕 育児休業等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 被保険者が出生時育児休業を3回取得した場合には、当該3回目の出生時育児休業は出生時育児休業給付金の支給対象外となり、当該出生時育児休業について育児休業給付金が支給されることもない。
- B 出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の受給者に対して追加的に支給される給付金であるため、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金の支給がない場合には支給されることはない。

- C 出生時育児休業給付金の支給対象となる休業とは、被保険者からの申出（その初日及び末日とする日を明らかにしてするものをいう。）に基づき事業主が取得を認めた出生時育児休業をいい（以下「対象出生時育児休業」という。）、出生時育児休業給付金の支給対象となる休業には、産後休業（出産日の翌日から8週間。）は対象出生時育児休業には含まれないので、女性が出生時育児休業を取得することは、養子の場合に限られる。
- D 休業開始時賃金日額が算定対象休業を開始した日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは、当該上限額を休業開始時賃金日額の上限として、賃金日額の下限額を下回るときは、当該下限額を休業開始時賃金日額の下限として、育児休業給付金の支給額を定めることとされている。
- E 被保険者は、出生後休業支援給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給申請手続と併せて、育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

〔問 6〕 雇用継続給付及び育児休業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含まないものとする。

- A 育児休業給付金の受給資格の確認に当たって、育児休業を開始した日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期間を2年に加算することができ、ここでいうやむを得ない理由には、育児も含まれ、その育児休業期間中に育児休業給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければこれに該当する。

- B 介護休業給付金の支給対象となる「支給単位期間」とは、介護休業をした期間を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日（その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この肢において「休業開始応当日」という。）から各翌月の休業開始応当日の前日（当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日）までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
- C 出生後休業支援給付金の額として算定された額が受給資格者に係る賃金日額の最低限度額（3,014円）の100分の80に相当する額（2,411円）を超えないときは、当該支給対象月については、出生後休業支援給付金は支給されない。
- D 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満たす者について、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が46万円であつて、支給対象月に支払われた賃金の額が35万円である場合には、その支給対象月に支給されることとなる高年齢雇用継続基本給付金の額は5万2,500円である。
- E 2回以上の介護休業をする場合、初回の介護休業に係る介護休業給付金の額は、支給単位期間に賃金が支払われないのであれば、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額であるが、2回目以後の介護休業に係る介護休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額である。

〔問 7〕 雇用保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主がある場合には、公共職業安定所長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

- B 雇用保険法において、「事業主」とは、当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものであり、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は、その法人又は社団若しくは財団そのものが事業主であって、その代表者が事業主となるのではなく、また、事業主が数事業を行っている場合、各事業の責任者は事業主ではなく、委任を受けて事業主の代理人となり得るにとどまる。
- C 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者がある場合には、政府は、その者に対して、当該失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
- D 法人（法人でない労働保険事務組合を含む。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、罰則が適用される規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同様の罰則が科される。
- E 雇用保険においては、通貨以外のもので支払われるものであっても、賃金に含まれるものがあるが、この通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、厚生労働大臣が定めるものとされている。

〔問 8〕 労働保険徴収法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 継続事業における確定保険料の額の算定の基礎となる賃金総額は、現実に保険年度内に支払われた賃金をいうので、現実に保険年度内に支払われていない賃金は含まれない。
- B 労働保険料を口座振替により納付している事業主が概算保険料について督促を受け、それを納付する場合、口座振替により納付することができる。
- C 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険の保険関係が成立した労災保険暫任意適用事業について、当該保険関係が成立した日から1年を経過する前に、その使用する労働者すべてを解雇し、その後においても労働者を使用しないこととなったとしても、その時点では当該保険関係は消滅しない。

- D 事業主は、印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならないが、当該提出は、当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行わなければならない。
- E 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金は、概算保険料の額の算定の基礎となる賃金には含まれない。

〔問 9〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料（督促を受けて納付した労働保険料を除く。）の額（その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額）に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とされている。
- B 事業主は、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託したときは、当該労働保険事務組合が代理人となることから、これを明らかにするため、代理人選任・解任届により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
- C 常時300人を超える労働者を使用している有期事業の事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできないが、一括有期事業の事業主については、常時300人を超える労働者を使用している場合であっても、個々の有期事業において使用する労働者数が300人以下であれば、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
- D 労働保険事務処理の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされており、ここでいう労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金には、労災保険の保険給付の不正受給に係る連帯徴収金や雇用保険の失業等給付等の不正受給に係る連帯徴収金が含まれる。

E 労働保険事務組合は、事業主の代理人として労働保険事務を処理するものであるとともに、政府の代理人として労働保険料等の徴収等の事務を処理するものであるが、保険者ではないので、督促や滞納処分を行う権限は有しない。

〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業であっても、労災保険が適用される者と雇用保険が適用される者とが同一であるのであれば、当該事業を一元適用事業として適用することができる。

B 一括有期事業において新たに対象となる事業を開始することにより概算保険料の額が増加することとなる場合は、その都度、翌月10日までに、当該増加額を納付しなければならない。

C 保険年度の中途において雇用保険率が引き上げられた場合には、特例納付保険料以外の労働保険料について、追加徴収が行われる。

D 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠り、印紙保険料の額について認定決定された場合には、追徴金が徴収されるので、例えば、納付を怠った額が960円であるときは、240円の追徴金が徴収される。

E 保険関係の成立の届出を行った事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別（変更事項の届出があったときは、その変更後のもの）をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとされているのは、厚生労働大臣であり、この権限は都道府県労働局長に委任されていない。

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

〔問 1〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問は、「令和7年版労働経済白書（厚生労働省）」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

- A 労働者過不足判断 D.I. の推移を正社員等（雇用期間を定めないで雇用されている者又は1年以上の期間の雇用契約を結んで雇用されている者をいい、「パートタイム」は除く）及びパートタイム別にみると、2015年以降は、パートタイムの方が正社員等よりも人手不足感が高い状況が続いている。
- B 人手不足関連倒産件数は過去10年間でみると増加傾向であり、人手不足関連倒産が倒産件数全体に占める割合については2023年に低下したが、再び上昇に転じている。人手不足関連倒産の内訳をみると、「後継者難型」が最も多いが、「人件費高騰型」及び「求人難型」の件数が2022年から大きく増加している。
- C 15～54歳で過去1年間に離職した者のうち、「非正規雇用から正規雇用へ転換した者」の人数から「正規雇用から非正規雇用へ転換した者」の人数を差し引いた人数は7万人であり、2年連続で増加した。
- D 現職を選択した理由別非正規雇用労働者数の推移をみると、2015～2024年は2020年を除き「自分の都合のよい時間に働きたいから」は増加したが、不本意非正規雇用労働者（「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答）は減少した。
- E 企業の資本金別の労働分配率をみると、過去10年間における景気拡大局面では、全ての資本金規模において労働分配率は低下傾向であった。2020年は感染拡大による景気後退の影響により企業収益が悪化し、労働分配率は大幅に上昇したが、2021年以降は、経済社会活動の活発化に伴い、企業収益が増加したことで、労働分配率は低下傾向となった。2024年には、いずれの資本金規模の企業でも労働分配率はほぼ横ばいで推移した。

〔問 2〕 我が国の高齢者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、本問は「令和7年版高齢社会白書（内閣府）」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

- A 65歳以上人口の総人口に占める割合をみると、「65～74歳人口」は、「75歳以上人口」を下回っている。
- B 65歳以上人口と15～64歳人口の比率を見ると、昭和25年には65歳以上の者1人に対して現役世代（15～64歳の者）6.1人がいたのに対して、令和6年には65歳以上の者1人に対して現役世代2.0人になっている。
- C 令和6年の労働力人口比率を見ると、65～69歳では74.9%、70～74歳では55.6%となっており、いずれも上昇傾向であり、75歳以上は32.2%となり、平成27年以降上昇している。
- D 介護保険の第1号被保険者について、要支援又は要介護の認定を受けた人の割合を見ると、65～74歳ではそれぞれ11.4%、13.0%であるのに対して、75～84歳では16.0%、21.6%、85歳以上では24.0%、54.5%となっており、75歳以上になると要介護の認定を受ける人の割合が大きく上昇する。
- E 我が国の戦後の出生状況の推移を見ると、出生数は、第1次ベビーブーム（昭和22～24年。この間の出生数1,805万7,054人）、第2次ベビーブーム（昭和46～49年。この間の出生数1,816万1,627人）の2つのピークの後には減少傾向にある。

〔問 3〕 労働関係法規等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 障害者雇用促進法では、一般事業主に対して、その雇用する対象障害者である労働者の数が、法定雇用障害者数以上であることを義務づけているが、ここでいう対象障害者である労働者となる者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。）のうち常用労働者であり、週所定労働時間が20時間以上である者に限られる。

- B 労働委員会は、使用者が労働組合法第7条「不当労働行為」の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならないが、労働委員会は、当該の申立てが、行為の日（継続する行為にあってはその開始した日）から1年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
- C 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、職業安定法に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしないように努めなければならない。
- D 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいい、行為者と当該言動を受ける労働者の関係性において優越的な関係を背景として遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意が行われたものは、職場におけるパワーハラスメントに該当する。
- E 女性活躍推進法の「一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表」の規定によると、常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を、定期的に公表しなければならない。

〔問 4〕 労働契約法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 「民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員が、会社以外の放送等に出演することが自由とされ、また、会社からの出演発注に応じなくても当然には契約違反の責任を問われないこととされている場合であるのであれば、会社が必要とするときは随時その一方的に指定するところによつて楽団員に出演を求めることができ、楽団員は原則としてこれに応ずべき義務を負うという基本的関係が存在し、かつ、楽団員の受ける出演報酬が、演奏によつてもたらされる芸術的価値を評価したものというよりは、むしろ演奏自体の対価とみられるものであるなど判示のような事情があるときは、楽団員は、労働組合法の適用を受ける労働者にあたらぬ。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- B 就業規則に関しては、新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されず、当該規則条項が合理的なものである場合であっても、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することが許される、とする旨の最高裁判所の判例がある。
- C 従業員が、被害妄想など何らかの精神的な不調のために、実際には事実として存在しないにもかかわらず、約3年間にわたり盗撮や盗聴等を通じて自己の日常生活を子細に監視している加害者集団が職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほめかし等の嫌がらせを行っているとの認識を有しており、上記嫌がらせにより業務に支障が生じており上記情報が外部に漏えいされる危険もあると考えて、自分自身が上記の被害に係る問題が解決されたと判断できない限り出勤しない旨をあらかじめ使用者に伝えた上で、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けたなど判示の事情の下では、上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たり、上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた論旨退職の懲戒処分は有効である、とする旨の最高裁判所の判例がある。

D 「労働者は、使用者の行う他の労働者の企業秩序違反事件の調査について、これに協力することがその職責に照らし職務内容となっていると認められる場合でないか、又は調査対象である違反行為の性質・内容右違反行為見開の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行するうえで必要かつ合理的であると認められる場合でない限り、協力義務を負わない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

E 寝過しにより定時ラジオニュースを放送することができなかったアナウンサーに対する解雇について、合理的な就業規則に規定する普通解雇事由がある場合において、それに該当するのであれば、使用者は常に解雇しうるものであるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

〔問 5〕 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないが、この規定でいう「使用人その他の従業者」とは、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人と雇用関係にある使用人をいうとされている。

B 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士が社会保険労務士法第14条の9第1項各号のいずれかに該当したときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができ、当該登録が取り消されたときは、当該取消しの処分を受けたときから当該登録に係る資格を失うことになる。

C 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者の登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならないが、また、その登録を抹消しなければならないが、当該抹消について公告する必要はない。

D 社会保険労務士法では、社会保険労務士が社会保険労務士法人から事件のあっせんを受けることや社会保険労務士法人が社会保険労務士から事件のあっせんを受けることを禁止している。

E 社会保険労務士試験に合格した者は、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものでなければ、社会保険労務士となる資格を有しないが、ここでいう「通算して」とは、社会保険労務士法施行規則別表で定める事務に属する限り、異なる内容の事務であれ、あるいは期間的に断続して従事したものであれ、それぞれの従事期間を合算するということである。

〔問 6〕 社会保険制度の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 厚生年金保険の適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができ、当該申出が受理されたときは、その日の翌日（その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日）に被保険者の資格を喪失する。
- B 厚生年金保険の任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができ、当該認可があったときは、その日の翌日（その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日）に被保険者の資格を喪失する。
- C 船員保険の疾病任意継続被保険者は、いつでも、全国健康保険協会に申し出て、被保険者の資格を喪失することができ、当該申出が受理されたときは、その日の翌日（その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日）に被保険者の資格を喪失する。
- D 国民年金の任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができ、当該申出が受理されたときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
- E 健康保険の任意継続被保険者は、いつでも、保険者に申し出て、被保険者の資格を喪失することができ、当該申出が受理されたときは、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに、その翌日に、被保険者の資格を喪失する。

〔問 7〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国民健康保険中央会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行うこととされている。
- B 市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、社会保険診療報酬支払基金に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、市町村の特別会計への繰入れ等の規定による繰入金並びに保険料その他の規定による徴収金（市町村が徴収するものに限る。）を納付するものとする事とされている。
- C 療養の給付に関する費用に係る診療報酬請求書の審査を行うため、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置くこととされている。
- D 大学その他の研究機関が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究を行う場合には、厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報を提供することができる。
- E 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとされているが、特別の理由があるときは、その一部を行わないことができるとされている。

〔問 8〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進しなければならない。

- B 要介護認定は、有効期間内に限り、その効力を有するものとされており、要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合の有効期間は、原則として6カ月間とされているが、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3カ月間から36カ月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間（6カ月間を除く。）とすることができる。
- C 老人介護支援センターは、第1号介護予防支援事業（居宅要支援被保険者に係るものを除く。）及び包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
- D 要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1カ月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
- E 指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔問 9〕 確定給付企業年金法及び確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 確定拠出年金法では、事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う同法第25条第1項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならないこととしている。
- B 確定拠出年金法において、企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であつて、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が100人以下のものを、中小事業主という。
- C 確定拠出年金法では、企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、同法第23条第1項の規定により企業型年金加入者等に提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示しなければならないこととされている。

- D 確定給付企業年金法に規定する給付は、いずれについても規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給することができるものとされている。
- E 確定給付企業年金法に規定する中途脱退者とは、確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者（加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金における老齢給付金の受給権を有する者を除く。）であって、その者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が20年未満である者をいう。

〔問 10〕 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 国民健康保険法施行令において、国民健康保険の保険料の賦課額について、基礎賦課額は67万円、後期高齢者支援金等賦課額は24万円、介護納付金賦課額は17万円、子ども・子育て支援納付金賦課額は3万円を、それぞれ超えてはならないものとされている。
- B 国民健康保険法に規定する保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求をすることなく、当該処分取消しの訴えを提起することができる。
- C 新国民健康保険法は、昭和34年1月から施行され、昭和36年4月1日までの期限つきで全市町村への事業の実施を義務づける形で日本の国民皆保険体制が法律的に裏付けられ、市町村に住所を有する者は、被用者保険加入者等でない限り、強制加入とされた。
- D 市町村による保険料の徴収については、被保険者が65歳以上である場合は特別徴収（年金からの天引き）により行うのを原則とするが、介護保険の保険料が特別徴収により徴収されている場合には、国民健康保険の保険料は特別徴収ではなく、普通徴収によることとされている。
- E 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなったときは、当該市町村における被保険者資格を喪失し、他の市町村における被保険者資格を取得することになる。

健康保険法

〔問 1〕 健康保険の適用除外に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。

ア 適用事業所に使用される短時間労働者であって、使用期間が1年未満であるものは、就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される場合がある旨が明示されていたとしても被保険者とならない。

イ 4カ月の期間を定めて季節的業務に使用される者は、短時間労働者であるか否かを問わず被保険者とならない。

ウ 適用事業所に使用される短時間労働者であって、所定労働時間が1カ月の単位で定められているもののその1カ月の所定労働時間が104時間である場合、その者は被保険者とならない。

エ 後期高齢者医療の被保険者は、年齢を問わず、被保険者とならない。

オ 適用事業所に使用される短時間労働者であって、報酬について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、88,000円未満である者は被保険者とならないが、この報酬には、割増賃金や結婚手当、通勤手当及び家族手当等の最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものは含まないこととされている。

A (アとイ)

B (アとウ)

C (イとエ)

D (ウとオ)

E (エとオ)

〔問 2〕 健康保険に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア W健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社に使用される被保険者が令和7年6月25日に200万円の賞与が支給され、同月末日にB社を退職し、同年7月1日に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるR社において被保険者資格を取得し、引き続き同社に被保険者として使用されている場合において、同年12月に250万円の賞与の支給を受け、令和8年3月に150万円の賞与の支給を受けた場合、当該被保険者の3月の標準賞与額は150万円と決定される。

イ 被扶養者の国内居住要件における「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか（住民票があるかどうか）で判断することとされているので、住民票が日本国内にあれば、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合であっても、国内居住要件を満たすものとされている。

ウ 適用事業所に使用される被保険者がその資格を喪失し、引き続き任意継続被保険者となった場合において、当該任意継続被保険者である間に再び同一の適用事業所に使用され、被保険者となったが、その被保険者資格も喪失した。この場合に、任意継続被保険者以外の期間が1年であっても、最後の被保険者資格を喪失した後に傷病手当金の継続給付は行われない。

エ 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、この支給しない期間の決定は、将来分に限られる。

オ 標準報酬月額算定の基礎となる報酬の全部又は一部が、通貨以外のもの
で支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをしなければならない。

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A （アとウ） | B （アとエ） | C （イとエ） |
| D （イとオ） | E （ウとオ） | |

〔問 3〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 健康保険組合を設立することができるのは適用事業所の事業主であるので、任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となったとしても、健康保険組合を設立することはできない。
- B 移送費は、当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険医が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給するものである。
- C 保険外併用療養費の支給対象となる時間外診察は緊急の受診の必要性はないが患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、時間外診察に係る費用徴収を行おうとする保険医療機関は、時間外診察に係る費用徴収についての掲示をあらかじめ院内の見やすい場所に患者にとってわかりやすく示しておかなければならない。
- D 任意継続被保険者の資格取得の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、督促されることなく、その日の翌日から、その資格を喪失する。
- E 被保険者資格を喪失し、任意継続被保険者となった者は、日雇特例被保険者とはならない。

〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 傷病手当金の支給開始日が令和7年3月4日である場合、その支給期間は令和8年9月3日までの549日間であるが、この間に傷病手当金の無支給期間が30日ある場合には、令和8年10月3日まで当該傷病手当金の支給を受けることができる。なお、令和8年9月4日から同年10月3日までの間に無支給期間はないものとする。
- B 一般保険料等額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率と子ども・子育て支援金率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額をいう。

- C 適用事業所の事業主は、当該適用事業所を適用事業所でなくする場合には、その使用する被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証明する書類を添えて、健康保険適用取消申請書を日本年金機構又は地方厚生局長等に提出しなければならない。
- D 保険料の前納を行った任意継続被保険者は、当該前納期間が経過しないうちは、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出たとしても、当該資格を喪失することはできない。
- E 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者（健康保険の被保険者でないことにより他の医療保険の被保険者であるべき期間に限る。）は、健康保険の被保険者となることができない。

〔問 5〕 保険給付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 移送費の額は、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額とされており、この厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とされているが、当該額が現に移送に要した費用の金額に満たないときは、現に移送に要した費用の金額とされる。
- イ 個人事業主等が法人の役員として当該法人に使用される者に当たると認められるには、役員としての報酬が業務の対価として経常的に支払いを受けるものであることが必要であるが、個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められない。
- ウ 訪問看護療養費の支給に際して被保険者が指定訪問看護事業者に支払った基本利用料及びその他の利用料は、高額療養費の対象とならない。
- エ 基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満である70歳以上の被保険者に係る介護合算算定基準額は、67万円とされている。

オ 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

〔問 6〕 費用負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 令和8年10月16日から同年11月15日まで育児休業等をした場合、当該育児休業等の期間中に支払われた賞与に係る保険料は保険料免除の対象とならない。
- B 一般の被保険者の保険料は納入告知書により、任意継続被保険者の保険料は納付書により納付しなければならない。
- C 被保険者資格取得届の提出が遅れたため、当該被保険者の保険料を数か月分まとめて納付する場合であっても、報酬から控除することができる被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料は1か月分に限られる。なお、当該被保険者は、その事業所において引き続き使用されているものとする。
- D 事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料（被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料）を報酬から控除することができる。
- E 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担するが、当該健康保険事業の事務には、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に関する事務が含まれる。

〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 一時帰休に伴う随時改定について、1か月の全てについて休業手当等の支払を受けている場合は対象となるが、1か月のうちの1日だけ休業手当等の支払いを受けた場合には対象とならない。
- B 標準報酬月額の時決定は、その年の6月に被保険者の資格を取得した者については行われるが、その年の7月に被保険者の資格を取得した者については行われない。
- C 時決定の算定対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合においては、当該一時帰休の開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づいて標準報酬月額が決定される。
- D 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して6か月間（厚生労働大臣が指定する疾病である結核性疾病に関しては、1年6か月間）を超えないものとされている。
- E 保険医療機関において療養の給付を受けた被保険者について、一部負担金として計算された額が5,654円であった場合、当該被保険者は、一部負担金として5,650円を支払うことになる。

〔問 8〕 健康保険法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 標準報酬月額が28万円以上の被保険者（69歳）が、72歳の被扶養者の分もあわせて年収が520万円以上の場合、当該被扶養者が疾病により保険医療機関等において療養を受けた場合の家族療養費は、食事療養及び生活療養を除き、当該療養に要した療養に要した費用に100分の70を乗じて得た額となる。
- イ 令和8年5月4日に、保険医療機関以外の診療所で療養を受け、その翌日に療養に徴した費用の全額を支払った場合における当該費用に係る療養費の支給を受ける権利の時効は、令和8年5月6日から進行する。
- ウ 任意継続被保険者は、その保険料の全額を負担するものとされているが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、任意継続被保険者の保険料について、その額の2分の1を負担することができる。

エ 工場の譲渡により事業主に変更があった場合、旧事業主が使用される被保険者を解雇しなければ、これらの被保険者は、新事業主にそのまま使用されることになるので、事業主変更届は必要であるが、被保険者資格取得届及び喪失届は要しない。

オ 被保険者の疾病又は負傷に関しては療養の給付を行うが、食事療養、生活療養、訪問看護、評価療養及び患者申出療養は、療養の給付に含まれないものとされている。

- A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)

〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定めることとされ、当該政令で定める率は、1000 分の 3.5 とされている。

B 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるが、当該医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が正当な理由がなくて当該物件の提示命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられる。

C 全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額については、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額又は前年（1月から3月までの標準報酬月額については、前々年）の9月30日における全国健康保険協会が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額（当該平均した額の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額）を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とされる。

- D 被保険者又は被保険者であった者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときは、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付（厚生労働省令で定める場合に限る。）は、行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
- E 日雇特例被保険者は、1 か月を通じて適用事業所に使用されているとは限らないため、高額療養費制度は設けられていない。

〔問 10〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 72歳の被保険者が令和8年12月24日から令和9年1月23日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合において、当該期間中の療養に係る一部負担金の額を合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、その被保険者が高額療養費が支給される。
- B 柔道整復師の施術についても療養費の支給対象となり得るので、単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術も療養費の支給対象となる。
- C 療養の途中において主治医が保険医指定を受けたときは、被保険者がこれを知っているか否かにかかわらず、その療養すべてについて、療養の給付の対象とする。
- D 一部負担金等の額（高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額）並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額（同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額）及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額（同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額）の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
- E 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第30条の18の6第6項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第9項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関の指定を行うに当たっては、2年以内の期限を付することができる。

厚生年金保険法

〔問 1〕 遺族厚生年金の失権に関する次のアからオまでの記述のうち、当該失権事由として正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 受給権者が厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する障害の状態にある子である場合において、その事情がやんだとき。ただし、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

イ 受給権者が離縁（養子縁組関係の終了をいう。）によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。

ウ 受給権者が配偶者以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となったとき。

エ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときであって、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき。

オ 受給権者が夫、父母、孫又は祖父母である場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき。

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A （アとウ） | B （アとオ） | C （イとウ） |
| D （イとエ） | E （エとオ） | |

〔問 2〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものは、いくつあるか。

ア 脱退一時金の支給要件の1つとして、被保険者期間が5年未満であることが掲げられている。

イ 健康保険法に規定する任意継続被保険者は、70歳未満であれば、当然被保険者となる。

ウ 厚生労働大臣は、納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、あらかじめ当該納付義務者に通知して、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日の翌日から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものみなすことができる。

エ 厚生年金保険法第78条の2に規定する第1号改定者（以下「第1号改定者」という。）が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、同条に規定する標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。

オ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、年金額の規定を適用する場合においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなす。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 初めて適用事業所（第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。）となった事業所の事業主（船舶所有者を除く。）は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならず、日本年金機構に健康保険法施行規則第19条第1項の規定によって新規適用事業所の届出に係る届書を提出するときは、これに併記して行うものとされている。

B 昭和31年2月28日に生まれた者が令和6年3月31日に障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得し、引き続き障害等級3級の障害の状態であったが、令和8年4月1日に、その障害の程度が増進した。この場合、障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。

C 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

- D 標準賞与額の最高限度額は、厚生年金保険法第24条の4第1項において150万円と規定されているが、標準報酬月額等の等級区分の改定が行われたときは、標準賞与額の最高限度額も改定されることとされていて、令和2年9月1日から標準報酬月額等の等級区分の改定が行われたことから、標準賞与額の最高限度額も改定された。
- E 事業主が、正当な理由がなくて督促状に指定する期限までに保険料を納付しないときは、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。

〔問 4〕 厚生年金保険法に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 被保険者が疾病にかかり、令和4年3月4日に初めて医師の診察を受けた。当該疾病が5年後の令和9年3月4日に治ったが、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあったことから、その者に障害手当金が支給された。なお、当該被保険者は、保険料納付要件を満たしている。
- イ 高齢任意加入被保険者（第1号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。）の資格取得の申出は、所定の事項を記載した申出書を日本年金機構に提出することによって行うものとされているが、当該申出書には個人番号又は基礎年金番号を必ず記載しなければならないこととされている。
- ウ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、被保険者期間の月数が240以上となる場合において、加給年金額対象者があるときに、加算される。
- エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者が、年金たる保険給付の申出による支給停止に係る申出又は申出の撤回をするときは、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時にを行わなければならない。

オ 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者（障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子を含む。）に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

- A （アとエ） B （アとオ） C （イとウ）
D （イとオ） E （ウとエ）

〔問 5〕 厚生年金保険法第3章の2に規定する「離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例」及び第3章の3に規定する「被扶養配偶者である期間についての特例」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問において、「合意分割」とは、同法第78条の6第1項及び第2項の規定による分割をいい、「3号分割」とは、同法第78条の14第2項及び第3項の規定による分割をいう。

- A 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を4年有する者が第2号被保険者としての被保険者期間を5年有している場合において、合意分割により離婚時みなし被保険者期間を2年有することとなったときは、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない。なお、この者は、これらの期間以外に国民年金の被保険者期間及び合算対象期間を有さないものとする。
- B 厚生年金保険の被保険者が平成16年4月1日に婚姻したが、令和8年3月31日に離婚した。この婚姻期間中、当該被保険者の配偶者が平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間、国民年金法に規定する第3号被保険者であったとしたら、当該期間のうち平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間は3号分割の対象となり、この期間を含めた婚姻期間のすべてが合意分割の対象となる。

- C 3号分割による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として合意分割に係る当事者等への情報の提供等の規定による請求があった場合において、当該請求があった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、当該情報は、3号分割により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われていないとみなして算定したものとされる。
- D 被扶養配偶者は、婚姻の届出をしている特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをする前であっても、3号分割を請求することができる場合がある。
- E 現に国民年金の第1号被保険者である者であっても、3号分割の請求をすることができる。

〔問 6〕 保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 障害厚生年金の受給権者（その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。）は、その障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定めるときは、当該障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前であっても、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
- B 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該老齢厚生年金の額の一部が支給停止されることがあり、この支給停止は当該受給権を有している者が65歳に達する日の属する月の前月まで行われる。
- C 在職中の被保険者が65歳になり老齢厚生年金の受給権が発生した場合において、在職老齢年金の支給停止が行われ、その全額が支給停止になった場合においては、老齢厚生年金の額に加算される額のうち経過的加算額と加給年金額に限り、支給が停止され、繰下げ加算額は支給が停止されない。

- D 障害厚生年金の受給権は、国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない受給権者が、65歳に達したとき（65歳に達した日において、当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。）は、消滅する。
- E 平成10年11月3日に生まれた女性が令和6年5月4日に夫の死亡により遺族厚生年金の受給権のみ取得した場合は、遅くとも令和11年5月4日に、その受給権が消滅する。

〔問 7〕 老齢厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 老齢厚生年金の配偶者加給年金額には、昭和9年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた受給権者に限り、加算される額がある。
- B 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金（その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものとする。）の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があったとしても、当該配偶者が第2号厚生年金被保険者である場合は、当該被保険者である間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給が停止される。
- C 老齢厚生年金の支給を繰り下げると、老齢厚生年金の額に政令で定める額が加算されるが、当該繰下げ加算額は老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額に平均支給率を乗じて得た額に増額率を乗じて得た額とされている。
- D 65歳以後に支給される老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金では、在職老齢年金の適用に係る支給停止調整額は同額である。
- E 被保険者である老齢厚生年金の受給権者が令和8年8月31日に70歳に達したことによりその被保険者の資格を喪失し、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、同年10月から、年金の額が改定される。

〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 調整期間における再評価率の改定については、算出率を基準とするが、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、原則として名目手取り賃金変動率を基準とする。
- B 実施機関（厚生労働大臣を除く。以下本肢において同じ。）は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項及び厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとされているが、いずれの事項も、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。
- C 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる者が3人である場合の加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額を2倍した額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加えた額である。
- D 令和8年度に属する月において、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者であることにより、在職老齢年金の支給停止が行われる場合において、年金額が180万円、総報酬月額相当額が80万円であるとき、その者に支給すべき年金月額は、2万円となる。
- E 特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項に規定する被保険者であった期間をいう。

〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 事業主並びに被保険者の双方において労働安全衛生法の規定による就業禁止該当の事実があるにもかかわらず、善意かつ無過失で就業し、厚生年金保険被保険者資格取得届を提出した後相当期間経過した上その事実があることが明らかになった場合は、いったん、その資格を喪失させ、就業禁止該当の事実該当しなくなったときに、被保険者資格があるものとして取り扱うこととされている。

- B 遺族厚生年金の受給権者が国民年金法の障害基礎年金の受給権を得た場合には、当該遺族厚生年金と当該障害基礎年金を併給することができる。
- C 被保険者である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、当該老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより支給停止される額と高年齢雇用継続基本給付金との調整により支給停止される額とを比べて多いほうの額に相当する額が支給停止される。
- D 第1号改定者と第2号改定者が離婚したときは、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している場合のほか、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき、所定の期間内であれば、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割を請求することができる。
- E 振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者がその夫が死亡したことにより遺族厚生年金の支給を受けることとなった場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金とを併給することができるが、経過的寡婦加算が加算されることはない。

〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 年金の選択は、年金受給選択申出書を受理した日の翌月から選択後の年金を支給することとされているが、やむを得ない理由がある場合には、後発の年金の受給権が発生した日の翌月から選択後の年金を支給することができる。
- B 障害認定日が令和8年5月31日であって、その日に障害厚生年金の受給権を取得した者について、同年3月31日に被保険者の資格を喪失しており、その後、被保険者となっていない場合には、当該障害厚生年金の額は、同年2月までの被保険者期間に基づき算定される。
- C 第1号厚生年金被保険者（高齢任意加入被保険者を除く。）を使用する事業主は、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うので、当該被保険者の同意を得た場合であっても、自己の負担する保険料だけを納付することはできない。

D 被保険者が、その資格を取得した月にその資格を喪失し、国民年金の第3号被保険者となった後、同月中に再び被保険者の資格を取得したときは、同月は、1カ月として被保険者期間に算入される。

E 適用事業所Sと適用事業所Rに同時に使用される第1号厚生年金被保険者に対して、令和8年6月に適用事業所Sにおいて50万円、適用事業所Rにおいて100万円の賞与が支払われた。この場合、適用事業所Sの事業主は、保険料額274,500円のうち、その6分の1を負担しなければならない。なお、適用事業所Sと適用事業所Rは、船舶ではないものとする。

国 民 年 金 法

〔問 1〕 国民年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 令和8年3月1日に地域型国民年金基金の加入員の資格を取得した第1号被保険者が同月31日に当該地域型国民年金基金の地区内に住所を有する者でなくなったときは、同月は当該地域型国民年金基金の加入員でなかったものとみなされる。
- B 国民年金法第137条の3の規定により、すべての国民年金基金が合併し、一の国民年金基金となった場合には、国民年金基金連合会は解散することとされている。
- C 地域型国民年金基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び国民年金基金に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
- D 第1号被保険者であっても、保険料の納付が免除されている者及び農業者年金の被保険者は国民年金基金の加入員となることはできない。
- E 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者及び繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者を除き、老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金の額は、200円に納付された掛金に係る当該国民年金基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、当該加入員であった期間は国民年金法第87条に規定する本来の保険料に係る保険料納付済期間である期間に限られる。

〔問 2〕 国民年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。

- B 厚生労働大臣は、個人番号利用事務を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第27条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第2号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
- C 国民年金法による年金の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならないとされている。
- D 夫婦ともに第1号被保険者であって、子がある場合において、夫婦の一方が死亡したとき、死亡した被保険者につき保険料納付要件を満たしていれば、もう一方に遺族基礎年金が支給される。
- Eすでに産前産後期間の保険料免除に関する届出をしている出産（多胎妊娠ではない。）の予定日が令和8年3月7日である第1号被保険者が同年2月29日に出産をした場合、同年1月から同年4月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

〔問 3〕 国民年金法に規定する費用に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、都道府県知事又は市町村長が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付するものとされている。
- イ 配偶者がいない48歳の第1号被保険者の所得が63万円であって、その者の属する世帯（3人世帯）の世帯主の所得が320万円であるときであっても、当該第1号被保険者の保険料について、その所得を理由として、免除が行われることがある。なお、本肢において「所得」とは、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得（1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得）をいう。
- ウ 政府は、基礎年金に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
- エ 第1号被保険者の配偶者が第2号被保険者である場合には、当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負わない。

オ 毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、当該日が日曜日の場合には、民法第142条の規定が適用されるので、令和8年4月分の保険料の納期限は5月31日であるが、当日は日曜日であるため、6月1日が納期限となる。

- A (アとイ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)

〔問 4〕 国民年金法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 日本国内に住所を有する者が厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となる手続をしたが、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しなかった。この場合、当該者は被保険者とならなかったものとみなされる。

イ 厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。

ウ 夫の死亡の原因が、飲酒上の争いによる偶発的な傷害の結果によるものであり、故意の犯罪行為により死亡したものとみなすことが困難で、また、重大な過失により死亡したものとする根拠が乏しい場合は、国民年金法第70条の規定の適用は受けない。

エ 65歳に達した段階で老齢基礎年金の受給権を有しない者でも、昭和40年4月2日以後に生まれた者は、特例による任意加入被保険者の資格を取得することはできない。

オ 社会保険審査官への審査請求の対象となる給付に関する処分とは、裁定処分のことである。

- A (アとイ) B (イとウ) C (ウとエ)
D (エとオ) E (オとア)

〔問 5〕 死亡を支給事由とする給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 遺族基礎年金を受けることができる子は、被保険者又は被保険者であった者の子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は20歳未満であって厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないものである。
- B 夫の死亡により死亡一時金の支給を受ける者が、当該夫の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給停止される。
- C 遺族基礎年金の受給権者が配偶者と子2人の場合において、それらの者がいずれも死亡した被保険者の祖父の養子となったときは、配偶者の受給権は消滅するが、子の受給権は消滅しない。
- D 厚生年金保険の被保険者の資格を23歳のときに取得し、引き続き第2号被保険者であった者が47歳のときにその資格を喪失し、その後、国民年金の保険料を納付することなく58歳のときに死亡した場合、所定の遺族がいたとしても、遺族基礎年金が支給されることはない。
- E 55歳の時に夫が死亡し寡婦年金の受給権を得た妻が令和8年9月1日に60歳の誕生日を迎えたときは、同年10月から当該寡婦年金の支給が開始される。

〔問 6〕 保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 令和8年度の各月における保険料額は、保険料改定率が1.076とされたことから、18,290円となっている。
- B 保険料の月額、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額とされているが、その額に5円以下の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円を超え10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。
- C 第1号被保険者は、法定免除事由のいずれかに該当するに至ったときは、厚生労働大臣が法定免除事由のいずれかに該当するに至ったことを確認したときを除き、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

- D 被保険者（産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。）が令和7年7月9日に保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、同年6月から既に納付された保険料を除き、保険料の納付することを要せず、令和8年8月10日に当該要件に該当しなくなれば、令和8年8月までの期間に係る保険料の納付を要しない。
- E 申請免除事由に該当する被保険者等であっても、世帯主、配偶者又はその世帯に属する者のいずれかが申請免除事由のいずれにも該当しないときは、申請免除の対象とされない。

〔問 7〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 第1号被保険者（産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。）が令和8年12月から令和9年11月まで生活保護法による住宅扶助を受けた場合、令和8年11月から令和9年11月までの期間に係る保険料に限り、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
- B 国民年金法による給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金並びに付加年金、寡婦年金及び死亡一時金並びに脱退一時金があるが、このうち付加年金及び脱退一時金については、第3号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に対して支給されることはない。
- C 国民年金法第15条に規定する給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金並びに付加年金、寡婦年金及び死亡一時金であり、これらのうち併給することができるのは、老齢基礎年金及び付加年金だけである。
- D 国民年金法第89条の規定により保険料を納付することを要しないものとされた保険料について追納をしなかった者には、いわゆる満額の老齢基礎年金が支給されることはない。
- E 地域型国民年金基金、職能型国民年金基金のいずれについても規約を作成しなければならず、当該規約の変更（政令で定める事項に係るものを除く。）は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力が生じないものとされている。

〔問 8〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 65歳に達したときに老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を得た者が65歳から老齢厚生年金の支給を受けていたとしても、老齢基礎年金の支給を繰り下げ、67歳に達したときに老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行うことができる。
- B 65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を取得した者が76歳8か月に達したときに、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしたときは、老齢基礎年金額に98%を乗じた額が加算される。
- C 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しないものは、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しないのであれば、20歳に達したとしても、それにより被保険者資格を取得することはない。
- D 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと認料するときであっても、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をする義務はない。
- E 年金給付の受給権者が曾孫とのみ生計を同じくしていた場合において、当該受給権者が死亡したときは、当該曾孫が未支給の年金の支給を請求することができる。

〔問 9〕 保険料等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 第1号被保険者（産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。）が令和4年12月から令和5年11月まで生活保護法による生活扶助を受けた場合、令和4年12月から令和5年11月までの期間に係る保険料に限り、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
- B 保険料の追納が行われたときは、当該追納に係る保険料が免除された月にさかのぼり、当該追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。
- C 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとされているが、当該保険料の通知に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。

- D 保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率に当該年度の初日の属する年の前年の物価変動率と当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率（3年前から5年前のものの3年平均）を乗じて得た率を基準として改定される。
- E 第1号被保険者（国民年金法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。）は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金法第87条第3項に定める額の保険料のほか、400円の保険料を納付する者となることができる。

〔問 10〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるので、たとえば、付加保険料を120月納付した者が65歳に達したとしても、それだけでは付加年金は支給されない。
- B 国民年金法第70条では、故意の犯罪行為又は重大な過失により障害又はその原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができ、また、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様である旨規定していることから、障害を支給事由とする給付については、他人の故意の犯罪行為又は重大な過失による場合も給付制限の対象となる。
- C 特定事由により特定手続をすることができなくなった被保険者又は被保険者であった者は、現に国民年金法に規定する給付の受給権を有しているか否かにかかわらず、平成28年4月1日から令和18年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

- D 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、若しくは障害の程度を増進させ、又は回復を妨げた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
- E 国民年金基金又は国民年金基金連合会は、国民年金基金の加入員である被保険者からの委託を受けた場合に限り、保険料の納付に関する事務を行うことができる。

**第58回（2026年度）社会保険労務士
択一式模擬試験問題**

著 者 フォーサイト 教材開発チーム
発行所 株式会社 フォーサイト
U R L <https://www.foresight.jp>
E-mail info@foresight-inc.co.jp

※無断複写・複製を禁じます。

非売品
